

1036538-32.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Nulidade / Anulação

Magistrado: Marcos de Lima Porta

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 5ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... pela CET Companhia de Engenharia de Tráfico.

Nesse contexto, a alegada irregularidade sobre a ausência de notificação das infrações é de responsabilidade dessa pessoa jurídica de direito público; portanto, o DETRAN/SP não possui pertinência subjetiva para tanto.

No mérito a pretensão inicial é improcedente.

Isso porque a Companhia de Engenharia de Tráfico - CET, através ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

5ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-908

1036538-32.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1036538-32.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Nulidade / Anulação

Requerente:

Imperial Transportes Urbanos Ltda

Requerido:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos de Lima Porta

Vistos.

Imperial Transportes Urbanos Ltda ajuíza ação cível pelo procedimento comum contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e Companhia de Engenharia de Tráfego de Sp, objetivando em síntese a anulação das multas de trânsito impostas ao veículo de sua propriedade e a consequente declaração de inexigibilidade fiscal dos referidos autos de infração de trânsito.

Alega, em síntese, que fora surpreendido com a cobrança referente a 54 autuações decorrentes do veículo FZB 82790, das quais desconhece e afirma que não foi notificado. Aduz ainda que referidos autos infracionais foram emitidos fora do prazo de 30 dias contados da data da infração, o que reforça seu entendimento que são nulos e inexigíveis. Quer, pois, a procedência da ação para esse fim.

Os requeridos foram citados e apresentaram contestação. Em preliminar, o DETRAN alega ilegitimidade passiva. No mérito, pugnam pela improcedência da ação ao argumento de que são descabidas as alegações iniciais.

Em réplica foram repelidas as alegações feitas.

Instados a especificação de provas as partes requereram o julgamento do feito.

Esse é o relatório.

DECIDO.

A lide comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De fato, a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/SP merece guarida. Isso porque os documentos juntados revelam que as multas foram lavradas pela CET Companhia de Engenharia de Tráfego.

Nesse contexto, a alegada irregularidade sobre a ausência de notificação das infrações é de responsabilidade dessa pessoa jurídica de direito público; portanto, o DETRAN/SP não possui pertinência subjetiva para tanto.

No mérito a pretensão inicial é improcedente.

Isso porque a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, através dos documentos de fls. 114 a 165, comprovou o encaminhamento da notificação de autuação e penalidade, referentes às infrações ora questionadas, nos exatos termos da legislação em vigor. Cumpre lembrar, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e, no caso em tela, os documentos revelam o cumprimento do procedimento administrativo nos limites da legislação vigente.

Ressalto ainda, que compete ao condutor manter atualizado suas informações cadastrais junto ao respectivo Departamento de Trânsito, e a falta de atualização ou não, consideram as notificações enviadas válidas, nos termos do artigo 282, caput e §1º do CTB.

Nesse sentido é a contestação, cujos fundamentos são aqui adotados e passam a fazer parte dessa decisão.

De rigor desacolher a pretensão inicial

Posto isso, acolho a preliminar arguida, e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/SP; e improcedente a pretensão inicial de nulidade dos autos de infração colacionados na exordial e os demais efeitos decorrentes. Extingo o processo, com resolução do mérito com base no art. 487, I do Código de Processo Civil

Condeno a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado. atualizado, observando-se o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 e do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.